

AHMAD HUSNI BIN HASHIM

LWN.

MAZRINA BINTI MAHAT

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Julai 2020 bersamaan 2 Zulhijjah 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-077-0018-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfail Dan Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Roshdan Sujak' Bin Rafie daripada
Tetuan Roshdan Rafie & Associates**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Hisyam Bin Yusof & Pn. Nurul A'tiqah
Binti Sulaiman daripada Tetuan W.A Wan
Adnan & Associates**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-026-0085-2020. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 22/1/2021 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan

serta melepasi tempoh masa memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan dan serahan Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan 142(3) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 142 - Rekod Rayuan Jika Perayu Diwakili

1)

2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*

- 3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinan rekod itu kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015], JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaianya kepada Pihak Responden pada 27/1/2021, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 19/2/2021 dan Afidavit Balasan Pemohon difailkan pada 10/3/2021. Hujahan Pihak Pemohon dan Pihak Responden telah difailkan serentak pada 8/4/2021.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk pemfailan dan serahan Rekod Rayuan iaitu selepas **46 hari** dari tarikh akhir serahan Rekod Rayuan iaitu pada **7/12/2020**. Pihak Pemohon menyatakan bahawa-

- i. Kelewatan pemfailan Rekod Rayuan bukanlah kelewatan yang disengajakan dan ia disebabkan kegagalan membuat temu janji bagi pemfailan Rekod Rayuan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB);
- ii. Kelewatan pemfailan adalah disebabkan ketiadaan dokumen dalam melengkapkan Rekod Rayuan secara sempurna yang berada di luar kawalan Pemohon; dan
- iii. Permohonan ini tidak memprejudiskan Responden dan Responden masih berpeluang untuk berhujah semasa perbicaraan kes rayuan kelak.

[7] Pihak Pemohon menyatakan bahawa urusan pemfailan di kaunter semasa PKPB perlu membuat temujanji walaupun kes melibatkan tempoh masa. Pihak Peguam Pemohon juga tidak dapat menyediakan Rekod Rayuan secara teratur dan lengkap kerana ketiadaan dokumen berkaitan disebabkan beliau adalah Peguam Syarie ketiga dilantik oleh Pemohon dalam mengendalikan kes induk. Peguam Pemohon telah menghubungi Peguam Responden secara lisan pada 9/11/2020 bagi mendapatkan dokumen iaitu Hujah Penggulangan Plaintiff, Ikatan Otoriti Plaintiff dan Deraf Penghakiman bagi tujuan pemfailan Rekod Rayuan. Sehingga tarikh akhir pemfailan Rekod Rayuan, Peguam Pemohon masih gagal menerima dokumen tersebut daripada Peguam Syarie Pemohon.

[8] Peguam Pemohon hanya menerima sesalanan Deraf Penghakiman dan Penghakiman bersih daripada Peguam Responden pada 17/12/2020 melalui email dan telah memfailkan Rekod Rayuan pada 18/12/2020 dan sesalanan Rekod Rayuan diserahkan kepada Peguam Responden pada hari yang sama. Pada tarikh tersebut, Peguam Pemohon menghadapi kesukaran di lobi Mahkamah kerana tidak dibenarkan membuat pemfailan kerana hadir ke Mahkamah tanpa membuat temujanji. Namun Peguam Pemohon dibenarkan berbuat demikian setelah berbincang dengan Pegawai bertugas.

[9] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menyatakan bahawa-

- i. PKPB bermula 27 Oktober sehingga 13 Januari 2021, Jika diarahkan untuk membuat temujanji bagi tujuan pemfailan Rekod Rayuan tersebut, Pihak Pemohon sepatutnya membuat temujanji dengan lebih awal memandangkan tempoh penyediaan Rekod Rayuan telah diberikan dalam tempoh yang panjang iaitu selama 6 minggu dari tarikh tarikh penerimaan Borang MS 30;
- ii. Berhubung kelewatan Rekod Rayuan adalah disebabkan dokumen-dokumen yang tidak lengkap, Pihak Responden menjelaskan-
 - a. Pada 28/10/2020, Pihak Responden (Plaintif) telah serahkan sesalanan Deraf Penghakiman melalui email kepada Peguam Pemohon untuk semakan (**Rujuk Ekshibit MM-3**).
 - b. Pada 2/11/2020, Peguam Syarie Pemohon (Defenden) telah kembalikan semula Deraf Penghakiman yang disemak dan

ditandatangani kepada Peguam Responden melalui email (**Rujuk Ekshibit MM-4**).

- c. Pada 9/11/2020, Peguam Pemohon memohon dokumen Hujah Penggulangan Plaintiff, Ikatan Otoriti Plaintiff dan Deraf Penghakiman melalui talian telefon.
 - d. Pada 10/11/2020 dan 26/11/2020, Peguam Responden telah menyerahkan melalui email Hujah Penggulangan Plaintiff dan Ikatan Otoriti Plaintiff kepada Peguam Pemohon (**Rujuk Ekshibit MM-5**).
 - e. Pada 17/12/2020, Peguam Responden telah menyerahkan sesalinan Penghakiman yang telah dimeterai melalui email kepada Peguam Pemohon (**Rujuk Ekshibit MM-6**).
- iii. Kelewatan pemfailan Rekod Rayuan tidak akan berlaku sekiranya Peguam Syarie Pemohon menggunakan Deraf Penghakiman yang ditandatangani oleh kedua-dua Peguam Syarie sebagai lampiran di dalam Rekod Rayuan dan ia bukan suatu kesalahan undang-undang serta boleh memfailkan Deraf Penghakiman dan / atau Penghakiman yang dimeterai selepas memperolehnya di dalam Rekod Rayuan Tambahan. Ketiadaan Deraf Penghakiman dan / atau Penghakiman di dalam Rekod Rayuan tidak menjejaskan matan rayuan.

[10] Pihak Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menyatakan Peguam Pemohon telah cuba menghubungi pihak Mahkamah untuk mendapatkan slot

pemfailan pada 3 dan 4 Disember 2020 berkaitan temu janji, namun tidak dapat berhubung mahupun menerima respon.

[11] Pihak Pemohon juga menyatakan bahawa Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 15 Tahun 2004 tidak menyatakan bahawa Deraf Perintah yang tidak dimeterai boleh digantikan dengan Deraf Penghakiman yang tidak dimeterai bagi maksud melengkapkan Rekod Rayuan. Penghakiman bersih adalah menjadi perkara rujukan utama dan ketiadaannya akan mencatatkan material Rekod Rayuan yang difailkan. Pihak pemohon telah mematuhi dan menyediakan Rekod Rayuan sebagaimana Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 10 Tahun 2016.

[12] Berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan ini, kami berpuasahati bahawa tempoh masa untuk Pihak Pemohon berbuat demikian adalah dalam tempoh PKPB yang masih berkuatkuasa. Berdasarkan Notis Pemakluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor bertarikh 5/12/2020, menyatakan bahawa PKPB dilanjutkan dari 7/12/2020 sehingga 20/12/2020.

[13] Garis Panduan Operasi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah dikekalkan dengan merujuk arahan yang dikeluarkan iaitu Garis Panduan Operasi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Sepanjang Tempoh PKPB Vol. 4 bertarikh 27/10/2020 iaitu perkhidmatan pendaftaran kes-kes **tanpa temu janji** di kaunter adalah terhad kepada kes-kes yang mendesak dan yang mempunyai tempoh had masa. Oleh itu, pemfailan Rekod Rayuan ini dikaunter adalah tidak memerlukan kepada temu janji. Jika keperluan temu janji masih perlu dibuat atas arahan daripada mana-mana Pegawai Mahkamah, kami setuju dengan Pihak Responden

bahawa Pihak Pemohon wajar berbuat demikian dengan lebih awal dan bukannya menunggu disaat-saat akhir.

[14] Seterusnya ingin kami merujuk kenyataan Pihak Pemohon bahawa pemfailan Rekod Rayuan telah berjaya dibuat di kaunter Mahkamah pada 18/12/2020, walaupun Peguam Pemohon tidak membuat temu janji pada tarikh tersebut serta berjaya menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Pihak Responden pada tarikh yang sama.

[15] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa pelaksanaan PKPB yang berkuatkuasa ketika dan dakwaan kegagalan mendapatkan Peguam Pemohon untuk mendapatkan temu janji tersebut bukan suatu alasan terhadap kelewatan pemfailan Rekod Rayuan tersebut. Ini kerana Pihak Pemohon gagal membuktikan cubaan mendapatkan temu janji tersebut pada 3 dan 4 Disember 2020 sepertimana yang didakwa di dalam Afidavit Balasannya.

[16] Kami juga berpuashati bahawa Pihak Pemohon hanya bertindak untuk memfailkan Rekod Rayuan pada 18/12/2020 setelah memperolehi Penghakiman Bersih daripada Peguam Responden pada 17/12/2020 dan bukannya sebelum atau pada hari terakhir pemfailan Rekod Rayuan yang dibenarkan oleh undang-undang iaitu pada 7/12/2020.

[17] Bagi dokumen-dokumen yang perlu dikandungkan dalam Rekod Rayuan, kami merujuk kepada peruntukan **seksyen 141(1) ETMMSS 2003** menjelaskan bahawa Rekod Rayuan mengandungi salinan-

- i. Pliding;
- ii. Nota Keterangan;

- iii. Alasan Penghakiman;
- iv. Notis Rayuan;
- v. Alasan Rayuan;
- vi. Semua ekshibit dokumentar; dan
- vii. Senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan simpan di Mahkamah.

[18] Manakala dalam **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 15 Tahun 2004** pula menyatakan isi kandungan Rekod Rayuan adalah sepertimana berikut-

- i. Pliding;
- ii. Nota Keterangan;
- iii. Hujah Kedua Belah Pihak;
- iv. Alasan Penghakiman;
- v. Notis Rayuan;
- vi. Alasan Rayuan;
- vii. Semua ekshibit dokumentar;
- viii. Perintah Penggantungan Keputusan (*jika ada*); dan
- ix. Senarai ekshibit bukan dokumentar (*jika ada diserahkan simpan di Mahkamah*).

[19] Merujuk kepada **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 10 Tahun 2016**, kami dapati Proses Kerja Mal Mahkamah Syariah yang melibatkan kandungan Rekod Rayuan dinyatakan pada perenggan 26 (Proses Kerja Rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah ke Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Proses Kerja Rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah) menyatakan Rekod Rayuan mengandungi-

- i. Pliding;
- ii. Nota Keterangan;
- iii. Alasan Penghakiman;
- iv. Notis Rayuan;
- v. Notis Rayuan Balas (*jika ada*);
- vi. Alasan Rayuan;
- vii. Alasan Rayuan (*jika ada*);
- viii. Semua ekshibit dokumentar;
- ix. Senarai ekshibit bukan dokumentar (*jika ada diserahkan simpan di Mahkamah*).
- x. Afidavit penyampaian Notis Rayuan / Notis Rayuan Balas; dan
- xi. Afidavit penyampaian Borang Ms 30.

[20] Oleh yang demikian, kami dapati peruntukkan seksyen 142 (1) ETMMSS 2003, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 15 Tahun 2004 dan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 10 Tahun 2016, tidak menyatakan **perintah / penghakiman bersih** sebagai dokumen utama Rekod Rayuan. Sebaliknya yang pasti perintah / penghakiman tersebut adalah dikategorikan sebagai salah satu ekshibit dokumentar dalam kandungan Rekod Rayuan.

[21] Pada hemat kami, merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 1 Tahun 2008, Deraf Perintah / Penghakiman hendaklah disediakan untuk kelulusan Mahkamah dalam tempoh 14 hari bekerja oleh Peguam Syarie bagi pihak yang berjaya di dalam kes induknya. Semakan terhadap Deraf Perintah / Penghakiman tersebut hendaklah dibuat oleh Peguam Syarie pihak satu lagi (*jika ada*) dalam tempoh 2 hari setelah menerimanya.

[22] Bagi kes induk rayuan, kami dapati keputusan telah diberikan kepada 26/8/2020. Deraf Penghakiman telah disediakan oleh Peguam Responden dan diserahkan kepada Peguam Pemohon pada 28/10/2020 untuk semakan. Peguam Pemohon telah mengembalikan Deraf Penghakiman yang telah disemak pada 2/11/2020. Penghakiman bersih hanya diperolehi oleh Peguam Pemohon secara email daripada Peguam Responden pada 17/12/2020. Jika pematuhan terhadap Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 1 Tahun 2008 dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, kami yakin perolehan Perintah / Penghakiman bersih tidak akan menjadi isu langsung di dalam kes ini.

[23] Sebelum tarikh akhir pemfailan Rekod Rayuan pada 7/12/2020, kami juga dapati Pihak Pemohon telah mempunyai semua dokumen utama bagi penyediaan Rekod Rayuan dan boleh difailkan di Mahkamah serta membuat serahan kepada Peguam Responden. Walaupun ketika itu dokumen Penghakiman bersih belum diperolehi, namun Pihak Pemohon telah mempunyai deraf Penghakiman yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang boleh difailkan bersekali. Walaupun dokumen Penghakiman tersebut bersifat deraf, tiada peruntukan jelas dari undang-undang, peraturan atau arahan yang menghalang atau melarang pemfailan Rekod Rayuan berserta dengan Deraf Perintah / Penghakiman tersebut. Sebaliknya pematuhan terhadap tempoh masa bagi pemfailan Rekod Rayuan adalah suatu kemestian yang perlu dipatuhi.

[24] Pada hemat kami, dokumen Deraf Penghakiman tersebut boleh digantikan dengan Penghakiman Bersih setelah ia diperolehi kelak dengan memfailkan Rekod Rayuan Terpinda atau Rekod Rayuan Tambahan. Tindakan Peguam Pemohon yang menunggu Penghakiman bersih tersebut telah menyebabkan tempoh masa

pemfailan Rekod Rayuan gagal dipatuhi tanpa sebab dan telah melangkaui selama 11 hari dari tarikh akhir pemfailannya pada 7/12/2020. Alasan kelewatan berpunca dari dokumen ini, adalah menunjukkan kelalaian Pihak Pemohon untuk mematuhi tempoh masa yang ditetapkan sedangkan ia boleh berbuat demikian tanpa perlu menyebabkan kelewatan tersebut berlaku.

[25] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan dan setelah kami meneliti keseluruhan Affidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, kami dapati **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Sebaliknya Pihak Pemohon hanya menyatakan kelewatan berpunca daripada dua perkara iaitu isu pelaksanaan PKPB dan kelewatan mendapatkan Penghakiman bersih kes induk yang dirayu.

[26] Seterusnya kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan ini telah melepasi **11 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Rekod Rayuan difailkan dan diserahkan iaitu pada **7/12/2020**. Pihak Pemohon juga hanya memfailkan permohonan ini setelah **46 hari** berlalunya tempoh masa pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan tersebut. Kami dapati tiada penjelasan terperinci mengenai kelewatan yang berlaku tersebut dikemukakan oleh Pemohon untuk kami pertimbangkan kecuali kenyataan tentang pelaksanaan PKPB dan dokumen Penghakiman bersih sahaja.

[27] Kelewatan tanpa alasan yang munasabah dikemukakan ini merupakan suatu tindakan melengah-lengahkan masa. Pada hemat kami tindakan melengah-lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya secara tidak langsung telah memprejudiskan hak Pihak Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes **Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid**, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan-

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiannya ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[28] Prinsip tidak boleh sengaja melengah-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintif atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab **Mughni Muhtaj**, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621-

وَإِذَا اسْتَمْعَلَ لِيَأْتِي بِدَافِعٍ أَهْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Maksudnya: “Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[29] Manakala dalam kitab **al-Muhazzab**, Lubnan: Dar Al-Kutub, Cetakan Pertama, Jilid 3, Hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق

المدعى الحكم له ، ويترك المدعى لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya: "Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri."

[30] Berdasarkan rujukan tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang **relevan** dan **munasabah** sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan sebarang alasan yang **relevan** dan **munasabah** terhadap kelewatan tersebut berlaku.

[31] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*") walaupun tempoh kelewatan hanya **11 hari** sahaja. Jika alasan yang dikemukakan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[32] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang *relevan* dan *munasabah* untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini kecuali dua perkara yang telah kami ulas sebelum ini.

[33] Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan-

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[34] Kami berpuashati bahawa Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalan rayuan Pihak Pemohon akan berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden dan / atau Pemohon, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini adalah ditolak.

[35] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan **kos sebanyak RM10,000.00** disebabkan Pemohon perlu melantik Peguam untuk mengendalikan kes ini serta tindakan ini telah menyusahkan dan melambat-lambat kes rayuan dibicara dan diputuskan.

[36] Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Pihak Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan-

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

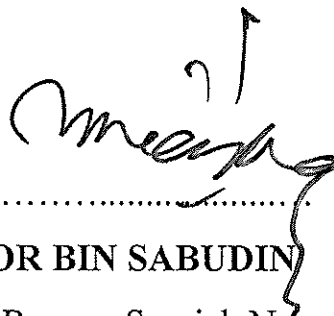
[37] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Pihak Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini. Oleh kerana permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan dan atas ketakakuran serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, ia juga mewajarkan untuk kami membatalkan kes induk rayuan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 2,000.00**.
- [3] Mahkamah perintahkan **Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-026-0085-2020** adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
- 1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. ~~YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor